

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°.....001.677....

Tocache, 30 DIC 2021

VISTO:

El memorándum N°192-2021-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 22 de diciembre de 2021, y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (14) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Tocache N°02029 fecha 19/09/2019 se resuelve Art.1º Separar preventivamente del cargo a la Prof. Vanina L. Huapalla Bernardo, quien laboraba en la I.E N°0670-Pucayacu-Tocache, a partir de la fecha de la válida notificación de la presente resolución hasta que culmine el proceso administrativo disciplinario, poniéndose al referido docente a disposición de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache de conformidad a los fundamentos expuestos.

Que, la denuncia fue interpuesta directamente a la UGEL Tocache, es por ello que en aplicación del artículo 29 de la Resolución Vice Ministerial N°091-2015-MINEDU, donde en su numeral 2, el retiro del profesor es adoptado por el titular de la UGEL o DRE previa recomendación de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes – CPPADD, en amparo al art.-48 literales a) y b) de la Ley N°29944, por lo que a mérito de ello se recomienda que se disponga SEPARAR PREVENTIVAMENTE a la Prof. Vanina L. Huapalla Bernardo quien labora en la I.E N°0670 – Pucayacu-Tocache, en agravio de las menores de iniciales E.Y.R.H (17), A.Y.C.V (16) (...).

Que, de acuerdo a la normatividad vigente RVM N°091-2021-MINEDU, art.-6 numeral indica:

6.7. PRESCRIPCIÓN

1. Para el cómputo del plazo de prescripción de la acción del PAD, se considera las siguientes disposiciones:

- El plazo de prescripción para el inicio del PAD es de un (01) año contado desde la fecha en que la CPPADD o CEPADD hace de conocimiento de la falta, a través del informe preliminar al titular de la entidad o quien tenga la facultad delegada.
- El plazo de prescripción para la duración del PAD es de un (1) año, contado a partir de la notificación de la resolución de inicio del PAD.
- El plazo de prescripción para la determinación de la existencia de las faltas o infracciones, es de cuatro (4) años contados a partir del día siguiente de la comisión de la infracción, del día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción o desde el día en que la acción cesó, dependiendo de si se trata de infracciones instantáneas, continuadas o permanentes, respectivamente.

2. La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte.

3. Si mediante norma específica se declara la suspensión de los plazos del PAD en todo el territorio nacional o parte de él, por un determinado periodo, la comisión y la autoridad correspondiente tendrán en cuenta el plazo respectivo para evitar la prescripción de la falta o infracción y la vigencia del PAD.

Que, según la Resolución de Sala Plena N° 003-2019-SERVIR/TSC, los plazos de prescripción tienen que ver con tres supuestos: i) Plazo de duración de un procedimiento disciplinario sancionador, ii) Plazo para determinar la existencia de una infracción y ii) Plazo para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador.

La Sala Plena, por unanimidad, consideró que los fundamentos jurídicos contenidos en los numerales 28, 29, 35 y 37 ameritan ser declaradas como precedente de observancia obligatoria para esclarecer los casos en los cuales corresponde la aplicación supletoria de los plazos de prescripción previstos en la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057) y en la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444) para los procedimientos disciplinarios de Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944) y su reglamento.

En cuanto al primer supuesto, se ha establecido como precedente que al no encontrarse regulado en la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944) el plazo de prescripción para la duración de un procedimiento, corresponde aplicar -por supletoriedad- el plazo de prescripción de un año previsto en la Ley del Servicio Civil, el cual se cuenta a partir de la notificación de la resolución de inicio del procedimiento.

En cuanto al segundo supuesto para determinar la existencia de una infracción, se estableció que ante la falta de regulación de un plazo para tal efecto, corresponde aplicar -supletoriamente- el plazo de prescripción de cuatro años regulado en el artículo 252° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), el cual se cuenta desde la comisión de la infracción o del día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción o desde el día en que la acción cesó.

En cuanto al tercer supuesto, se estableció que en este caso el artículo 105° del Reglamento de la Ley N° 29944 (Ley de Reforma Magisterial) sí ha previsto un plazo de prescripción de un año para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, el cual se contabiliza desde la toma de conocimiento de la falta por parte del Titular de la entidad, o quien tenga la facultad delegada, a través del Informe Preliminar elaborado por la Comisión Permanente o por la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios. "Al existir en la ley especial (Ley de la Carrera Magisterial) una regla sobre el plazo para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, en este caso no corresponde la aplicación supletoria del plazo para el inicio de tres años, previsto en la ley general (Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil)", precisa.

"La prescripción de la potestad sancionadora encuentra su justificación en la aplicación del principio de seguridad jurídica, así como en la exigencia de que no se prolonguen indefinidamente situaciones pasibles de ser sancionadas, de modo que los investigados sean procesados en un plazo razonable", señala el Acuerdo Plenario.

Agrega que parte de las garantías del debido procedimiento, implica el cumplimiento de los plazos para la duración del procedimiento administrativo disciplinario y sus diferentes etapas, "con la consiguiente responsabilidad administrativa de las autoridades que inobserven tales plazos", señala el precedente publicado en el diario oficial El Peruano, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2019-SERVIR/TSC.

Que, es necesario precisar que la expansión de la pandemia COVID-19 ha generado que los países se encuentren en la necesidad de adoptar diversas medidas con el propósito de aminorar y, eventualmente, contener su rápida y masiva propagación. Nuestro país, evidentemente, no ha sido ajeno a esta situación, por tal razón, el 15 de marzo del año 2020 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM "Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19", en cuyo artículo 1° se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendarios y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), así mismo, se realizó la prórroga a través de los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 156-2020-PCM, N° 174-2020-PCM, N° 184-2020-PCM y N° 201-2020-PCM hasta el 31 de enero del 2021, que dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena focalizada), por lo que, cabe precisar, que mediante el Decreto Supremo N° 135-2020-PCM y N° 146-2020-PCM es considerado el departamento de San Martín, todas las provincias la cuarentena focalizada; quedando restringido, entre otros derechos, el derecho a la libertad de tránsito; la mencionada restricción a la libertad de tránsito, entre sus múltiples afectos, ha ocasionado que los servidores se vean imposibilitados de acudir a las entidades en las que laboran a prestar sus servicios, lo que a su vez ha originado que algunos procedimientos llevados a cabo por dichas entidades, se vean paralizados, en razón de ello, el Tribunal del Servicio Civil emite la Resolución de Sala Plena N° 001-2020-SERVIR/TSC, que establece precedente administrativo sobre la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción del Régimen Disciplinario previsto en la Ley N° 30057-Ley del Servicio Civil durante el estado de emergencia Nacional; considerando que corresponde la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción desde el 16 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020, ante la imposibilidad de las entidades de dar inicio a los procedimientos administrativos disciplinarios e impulsar los ya iniciados.



Que se debe tener en cuenta las fechas y/o cronología desde el momento que toma conocimiento la UGEL Tocache, sobre esta denuncia que ha entrado en fecha 11/09/2019 a mesa de partes de la UGEL Tocache y derivado al Secretario de la CPPADD en fecha 12/07/2019, en el presente caso que nos avoca se debe considerar el siguiente decurso del tiempo:

COMISION DEL HECHO	EMISION DE SEPARACION PREVENTIVA	LA CPPADD NO REALIZO NINGUNA ACCION	CUARENTENA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA DE TOCACHE	LA CPPADD NO REALIZO NINGUNA ACCION	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO CONFORMO LA CPPADD 2021	MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO SE CONFORMA LA CPPADD 2021-2023
11/07/2019	20/09/2019	21/09/2019	16/03/2020	1/09/2020	1/01/2021	1/07/2021
		AL	AL	AL	AL	
		13/03/2020	31/08/2020	31/12/2020	30/06/2021	
02 meses y 09 días		05 meses y 22 días		04 meses	06 MESES	

Que, ante lo expuesto se debe de declarar la prescripción al haberse transcurrido 01 año y 06 meses y 01 día, por el transcurso del tiempo y al haber perdido la administración su potestad para continuar con el procedimiento administrativo disciplinario para docentes en el caso que nos ocupa contra la docente Huapalla Bernardo Vanina Lina, por presunto castigo físico y trato humillante; toda vez, mediante R.D.UGEL-T N°02029 fecha 19/09/2019, se resuelve imponerle SEPARACION PREVENTIVA, dicha acción deviene de una denuncia de fecha 11/07/2019 ingresado a mesa de parte de la Ugel Tocache y derivado al Secretario de la CPPADD en fecha 12/07/2019, donde la entidad ha tomado conocimiento de dicha denuncia y que por inacción administrativa ha caído en prescripción bajo amparo de las normas antes mencionadas.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

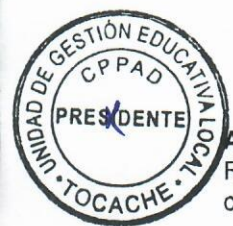
Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- DECLARAR de Oficio la Prescripción del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la **Prof. Huapalla Bernardo Vanina Lina**, docente laborando en la I.E. N°0670 – Pucayacu, distrito de Tocache, provincia de Tocache y Región San Martín; en aplicación del D.S N°004-2013-ED art.- 105 y la RVM N°091-2021-MINEDU, art.-6, numeral 6.7. **PRESCRIPCIÓN**. En consecuencia, se **ARCHIVE** la presente investigación, por la inacción administrativa que trajo como consecuencia la prescripción de la acción administrativa disciplinaria contenida en la denuncia de fecha 11/07/2019.

ARTICULO 2°.- DISPONER la remisión de los actuados a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario para que evalúe el deslinde de responsabilidades que corresponda como consecuencia de la prescripción declarada en el artículo precedente.

001677



ARTICULO 3°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive al Responsable de la Oficina de Personal, al Director de la UGEL-T, para su conocimiento y fines consiguientes.



ARTICULO 4°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General, notificar el acto resolutivo, al interesado de acuerdo a ley, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

MVCB/DUGEL
LRJBE/ST

NOTIFICACION N° 004 – 2022.

ANTECEDENTE : INFORME TECNICO FINAL N° 192 – 2021 - GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD

ENTIDAD : UGEL TOCACHE

FECHA DE EMISION : 30 – 12 – 2022.

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°001677 - 2021.

DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : PROF. HUAPALLA BERNARDO VANINA LINA.

DOMICILIO :

DNI N° :

CORREO ELECTRONICO:

FECHA NOTIFICACION : 14 / 01 / 2022 **HORA:** 10:54 A.M.



FIRMA



HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../2022.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :

DOMICILIO :

DNI N° :



FIRMA



HUELLA DIGITAL

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

V°B°





 Lic. Adm. Katerin Vanessa Sánchez García

 Director del Sistema Administrativo II

 Secretaria General

NOTIFICADOR